

南京市江宁区人民检察院

起诉书

宁江检刑诉〔2025〕XXX号

被告人王建军，男，1975年6月10日出生，居民身份证号码3201*****0011，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省南京市江宁区XX路XX号，住址同户籍所在地。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2025年4月11日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，经本院批准，于2025年4月25日被南京市公安局江宁分局执行逮捕，现羁押于南京市江宁区看守所。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人王建军涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2025年5月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2025年5月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2024年5月20日，被告人王建军在南京市江宁区市场监督管理局注册成立南京宏达科技有限公司（以下简称“南京宏达”），王建军担任法定代表人。该公司注册地址为南京市江宁区XX路XX号，无实际经营场所、无员工、无实际经营业务，系空壳公司。

2024年6月，被告人王建军通过互联网结识一名自称“陈总”的男子（另案处理），该男子提出借用南京宏达对公账户用于“走账”，并承诺按转入金额2%支付好处费。王建军在明知对方可能使用该账户从事违法犯罪活动的情况下，仍表示同意。

2024年6月至2025年3月期间，南京宏达对公账户（开户行：XX银行南京江宁支行，账号：3200*****001）累计接收上游账户转入资金共计人民币5,628,400元，上述资金经核实涉及电信网络诈骗案件12起。王建军在收到上述资金后，按照“陈总”指示，通过网银转账方式将资金分散转出至指定账户，累计获利人民币约11万元。

2025年4月10日，被告人王建军在南京市江宁区XX路XX号家中被抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

书证：营业执照复印件、银行开户信息、银行交易流水、户籍证明、抓获经过等；
电子数据：涉案对公账户网银转账记录、手机微信聊天记录；
证人证言：证人李某某、赵某某等人证言；
被告人王建军的供述与辩解；
其他证明材料：税务机关查询回函、现场核查记录等。

本院认为：

被告人王建军明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户用于资金支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

任。被告人王建军到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王建军自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

南京市江宁区人民法院

检察员：XXX

2025年5月20日（院印）